

1500133-77.2022.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... que ele já se envolveu com o tráfico um dia, mas que hoje não vende drogas e é apenas usuário.

Por ocasião de seu interrogatório, Caio alegou que não vendia drogas, e confirmou que os pinos de cocaína eram para seu consumo.

Com isso, não resta qualquer indício de que a droga que estava com o réu seria destinada ao tráfico, pelo contrário: o conjunto probatório termina por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500133-77.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-77.2022.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061192/2022 - DEL.POL.PLANTÃO

BEBEDOURO, 23392506 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, AN4052-1/2022 - Delegacia de

Polícia de Bebedouro, 2061192 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO AUGUSTO DOS REIS CORRÊA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra CAIO AUGUSTO DOS REIS CORRÊA, aduzindo em síntese que:

No dia 04 de março de 2022, por volta de 18h15min, na Rua Geraci Ferreira dos Santos, nº 402, Residencial Bebedouro, nesta cidade e Comarca, trazia consigo 19 microtubos plásticos do tipo eppendorfs, contendo cocaína para fins de tráfico de drogas;

Na ocasião, a Polícia Militar foi até o local para atender uma ocorrência, segundo a qual, um traficante do bairro estaria ameaçando pessoas; Lá chegando, encontraram o réu e a testemunha Beatriz discutindo e na posse do réu estavam as 19 porções de cocaína; Diante das circunstâncias, o réu foi preso em flagrante.

O réu foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06. A denúncia veio acompanhada do auto de prisão em flagrante (fl. 1), termos de depoimentos (fls. 2/4), termo de interrogatório (fl. 5), auto de apreensão (fl. 10), e demais peças do inquérito policial.

O réu foi devidamente citado e apresentou Defesa Preliminar às fls. 116/124 com a juntada do documento de fls. 125/126.

Recebimento da denúncia às fls. 129/131.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas Mateus Dias Pereira, Marcos Vinicius Rotocoski (fls. 155/156 e 160), Beatriz Albuquerque Bossi e Verônica Cerquini dos Reis e interrogado o réu (fls. 163/164 e 179).

Encerrada a instrução criminal, as partes apresentaram seus memoriais e os autos vieram conclusos para sentença.

II - FUNDAMENTAÇÃO

No caso concreto, verifico que o primeiro indício de materialidade do crime de tráfico foi a ligação feita à Polícia Militar, com a comunicação de que um traficante estaria proferindo ameaças na Rua Geraci Ferreira dos Santos, nº 402, desta cidade de Bebedouro.

O atendimento à solicitação foi realizado pelos policiais militares Marcos Vinicius Rotocoski e Mateus Dias Pereira e em juízo, Marcos disse que as pessoas que estavam na casa disseram que o réu era traficante e estava ali causando confusão.

A testemunha Mateus, por sua vez, disse que quando chegaram ao local o réu estava discutindo com a testemunha Beatriz Albuquerque Bossi, a qual relatou que Caio era um dos traficantes do bairro.

Por ocasião da abordagem, os policiais encontraram 19 pinos de cocaína e R\$ 115,00 em dinheiro e diante disso, foi preso em flagrante.

Entretanto, a testemunha Beatriz Albuquerque Bossi prestou depoimento em juízo e afirmou que mentiu quando disse aos policiais que o réu era traficante.

Segundo a testemunha, momentos antes, ela mesma entregou R\$250,00 em dinheiro para que Caio fosse comprar 20 pinos de cocaína, porque eles iriam fazer o uso da droga juntos, mas, a mulher de Caio chegou, não gostou do que viu, e começou a "fazer graça", ou seja, discutir. Em decorrência da discussão, Beatriz disse que ficou nervosa e acabou ligando para a Polícia Militar e mentindo sobre o réu. Ao final, a testemunha esclareceu que o réu é usuário de drogas e não sabia se ele realmente "traficava drogas".

Em congruência ao que esclareceu Beatriz, a mãe do acusado também confirmou que ele já se envolveu com o tráfico um dia, mas que hoje não vende drogas e é apenas usuário.

Por ocasião de seu interrogatório, Caio alegou que não vendia drogas, e confirmou que os pinos de cocaína eram para seu consumo.

Com isso, não resta qualquer indício de que a droga que estava com o réu seria destinada ao tráfico, pelo contrário: o conjunto probatório termina por evidenciar a materialidade de outra espécie típica, qual seja, aquela descrita pelo art. 28, caput, da Lei 11.343/06, cuja autoria resta incontroversa nestes autos.

Nessa medida, o caso é de condenar o réu pelo tipo penal do art. 28, e aplicar-lhe a sanção do inciso I do referido dispositivo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ministerial, nos seguintes termos:

Absolvo o réu do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso I

do Código de Processo Penal;

Condeno o réu com fundamento no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos do uso de drogas, nos termos da lei, valendo esta decisão como termo de advertência;

Determino a devolução dos R\$ 115,00 (cento e quinze reais) apreendidos em poder do réu;

Arbitro honorários advocatícios no valor máximo da tabela, devendo a serventia expedir a certidão;

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Com a nova redação do Código de Processo Penal pelo Pacote Anticrime, não cabe ao Juiz requisitar a instauração de inquérito policial para apuração de crimes, todavia, o Ministério Público tem ciência de que a testemunha Beatriz Albuquerque Bossi deu causa à instauração do inquérito contra o réu por fato que ela sabia ser ele inocente, ou seja, que ele não estava traficando drogas, e com isso, sua conduta amolda-se à denúncia caluniosa, e cabe ao parquet a adoção de medidas que entender cabíveis.

P.I.

Bebedouro, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA